

소득세법 일부개정법률안 (백선희의원 대표발의)

의안 번호	17630
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 백선희 · 정춘생 · 황명선
이해민 · 정준호 · 박희승
이학영 · 서삼석 · 황운하
손명수 · 서왕진 · 신장식
의원(12인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 근로소득이 있는 거주자가 기본공제대상자를 위하여 지급한 의료비가 총급여액의 3퍼센트를 초과하는 경우, 그 초과 금액의 15퍼센트(미숙아 및 선천성이상아 20퍼센트, 난임시술비 30퍼센트)에 해당하는 금액을 종합소득산출세액에서 공제하도록 규정하고 있음.

그러나 자녀를 양육하는 가구의 경우 예방접종, 소아과 진료, 응급의료 등으로 의료비 지출이 구조적으로 증가함에도 불구하고 현행 제도는 자녀 수와 관계없이 동일한 공제율 및 한도를 적용하고 있으므로, 다자녀 가구의 실질적인 의료비 부담을 완화하기 위한 조세 지원이 필요하다는 지적이 제기됨.

이에 기본공제대상자인 자녀를 위하여 지급한 의료비를 별도의 공제 항목으로 분리하여 연 700만 원의 공제 한도 제한을 없애고, 그 세액공제율을 자녀 수에 따라 차등적으로 상향하려는 것임(안 제59조의4

제2항 제5호 신설 등).

소득세법 일부개정법률안

소득세법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제59조의4제2항 각 호 외의 부분 중 “제4호의 경우에는 100분의 30”을 “제4호의 경우에는 100분의 30, 제5호의 경우에는 각 목의 구분에 따른 비율”로 하고, 같은 항 제1호 본문 중 “제4호”를 “제5호”로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 본문 및 제3호 본문 중 “의료비”를 각각 “의료비(제5호의 의료비는 제외한다)”로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 제50조제1항제3호나목에 해당하는 사람을 위하여 지급한 의료비.

이 경우 제1호부터 제4호까지의 의료비 합계액이 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 빼며, 공제비율은 다음 각 목의 구분에 따른다.

가. 1명인 경우 : 100분의 20

나. 2명인 경우 : 100분의 25

다. 3명 이상인 경우 : 100분의 30

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(의료비 특별세액공제에 관한 적용례) 제59조의4의 개정규정은 이 법 시행 이후 의료비를 지급하는 경우부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제59조의4(특별세액공제) ① (생략)	제59조의4(특별세액공제) ① (현행과 같음)
② 근로소득이 있는 거주자가 기본공제대상자(나이 및 소득의 제한을 받지 아니한다)를 위하여 해당 과세기간에 대통령령으로 정하는 의료비를 지급한 경우 다음 각 호의 금액의 100분의 15(제3호의 경우에는 100분의 20, <u>제4호의 경우에는 100분의 30</u>)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제4호의 경우에는 100분의 30, 제5호의 경우에는 각 목의 구분에 따른 비율</u> ----- ----- ----- -----.
1. 기본공제대상자를 위하여 지급한 의료비(제2호부터 <u>제4호</u> 까지의 의료비는 제외한다)로서 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액을 초과하는 금액. 다만, 그 금액이 연 700만원을 초과하는 경우에는 연 700만원으로 한다.	1. ----- ----- <u>제5호</u> ----- ----- ----- ----- -----.

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 위하여 지급한 의료비. 다만, 제1호의 의료비가 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 뺀다.

가. ~ 마. (생략)

3. 대통령령으로 정하는 미숙아 및 선천성이상아를 위하여 지급한 의료비. 다만, 제1호 및 제2호의 의료비 합계액이 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액에 미달하는 경우에는 그 미달하는 금액을 뺀다.

4. (생략)

<신설>

2. -----

---의료비(제5호의 의료비는 제외한다). -----

-----.

가. ~ 마. (현행과 같음)

3. -----

-----의료비(제5호의 의료비는 제외한다). -----

-----.

4. (현행과 같음)

5. 제50조제1항제3호나목에 해당하는 사람을 위하여 지급한 의료비를 위하여 지급한 의료비. 이 경우 제1호부터 제4호까지의 의료비 합계액이 총급여액에 100분의 3을 곱하여 계산한 금액에 미달하는 경우

③ ~ ⑪ (생략)	<u>에는 그 미달하는 금액을 빼</u> <u>며, 공제비율은 다음 각 목의</u> <u>구분에 따른다.</u> <u>가. 1명인 경우 : 100분의 20</u> <u>나. 2명인 경우 : 100분의 25</u> <u>다. 3명 이상인 경우 : 100분</u> <u>의 30</u> ③ ~ ⑪ (현행과 같음)
-------------------	--